

Aos 09/03/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência virtual de instrução, debates e julgamento, em conformidade com o Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG 250/2020 e Comunicado CG 284/2020, todos deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, bem ainda com o Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o Estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto

Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia de Covid-19), e Decreto Municipal n.º 10.461, de 1.º de abril de 2020 (declara o estado de calamidade pública no município de Barretos para enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19), como medida profilática a evitar a disseminação do novo coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer (especialmente propiciar definição em primeira instância àquele que se vê privado da liberdade e processado - artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), de outro, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos no ato processual, anuência essa estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais, presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real. Verificou-se a participação do Doutor WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, Promotor de Justiça; Doutor RAMON GONÇALVES DA SILVA, Defensor constituído do réu; assim como o acusado CLEIBER MORAES FERREIRA SANTOS, regularmente citado nesta oportunidade. Participam também as testemunhas comuns Luciano Perpetuo Sichinelli e Wanderson Lacerda de Souza e a testemunha de defesa Washington Sabino. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado pelo sistema de videoconferência (artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e artigo 149, TOMO I, NSCGJ). Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo Microsoft Teams, a qual foi importada ao sistema SAJ/PG5 e anexada ao presente termo, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. CLEIBER MORAES FERREIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput” c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, em apertada síntese, em 09 de setembro de 2019, por volta das 13h, que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 23 (vinte e três) microtubos de “cocaína”, com peso líquido de 6,7g. Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento no local dos fatos o qual é conhecido como ponto de tráfico, ocasião em que avistaram o acusado que, ao perceber a viatura policial, saiu em fuga, tendo os policiais conseguido abordar o réu. Em revista pessoal, foi localizada, no interior de uma pochete, a droga acima descrita. Indagado, o réu confessou informalmente a traficância e que estaria vendendo droga pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais). A denúncia foi recebida em 08/09/2020. O réu foi notificado (fls. 108). Apresentou defesa por escrito em fls. 166 e o acusado foi citado. Durante a instrução o réu foi interrogado ao final, antes foram ouvidas as testemunhas. Apresentados os debates oralmente. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia é procedente. A materialidade delitiva veio consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/05), no boletim de ocorrência (fls. 22/23), auto de exibição e apreensão (fls. 06), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 16/18), laudo de exame químico toxicológico (fls. 99/100), relatório final (fls. 92/94), além da prova oral colhida. A autoria é certa. O acusado CLEIBER MORAES FERREIRA SANTOS na fase extrajudicial permaneceu silente (fls. 04). Em juízo, disse que tem trinta anos, mora com o pai. Servente de pedreiro. Estudou até o colegial. Não foi processado anteriormente. Usa cocaína e maconha. Nunca fez tratamento. Foi ao local para comprar. Comprou os pinos para uso. Pagou R\$ 230,00 pelos vinte e três pinos. Tinha dois reais em sua posse. Tinha um aparelho celular. Confessou na hora porque ficou apavorado. Não houve ameaça ou agressão. O rapaz que estava vendendo lhe entregou a droga quando a polícia chegou. Quando entregou o dinheiro ao rapaz, este entregou ao réu a bolsinha para que

segurasse, ocasião em que a polícia chegou. Ganhava quatrocentos reais na semana, trabalhava com Washington há quatro meses. Os policiais militares Luciano Perpetuo Sichineli e Wanderson Lacerda de Souza em sede policial narraram que estavam em patrulhamento no local dos fatos, ocasião que avistaram o réu. Com a aproximação da viatura, ele tentou se evadir mas conseguiram abordá-lo. Em sua posse havia uma pochete, em que estavam 23 (vinte e três) microtubos de cocaína. O abordado confessou a traficância no local e informou que estaria vendendo a droga por R\$ 10,00 (dez reais) (fls. 02/03). Em Juízo, Luciano Perpetuo Sichineli reafirmou que estavam em patrulhamento pelo bairro Zequinha Amêndola, local conhecido como "Biqueira do Gil". O réu fazia contato com outro indivíduo, pardo, mas não conseguiu ver se ele recebia ou entregava algo. Todos correram e o réu foi detido, tentando fugir com uma bicicleta. Com ele havia vinte e três tubos com substância semelhante à cocaína. O réu confessou a traficância aos policiais e ao delegado de polícia. Tem um conjunto poliesportivo próximo ao local. Já fez outras abordagens no local. A prisão foi por volta das 13h. Não tinha abordado o réu anteriormente. Wanderson Lacerda de Souza também disse em juízo que estavam em patrulhamento e avistaram indivíduos em atitude suspeita. Foram abordá-los e eles se evadiram. A pessoa que foi abordada estava em uma bicicleta e com ele havia uma pochete com drogas, não se recordando da quantidade. Ele assumiu a traficância aos policiais militares que estava precisando de dinheiro. Ali perto tem uma quadra poliesportiva. A operação foi à tarde. Se não se engana tinha um celular também. A testemunha Washington Sabino em juízo disse que não presenciou a apreensão. O réu já trabalhou com a testemunha. Na segunda-feira chegaram para trabalhar e como tinha pouco material, foram embora às 11h. Na terça-feira ligou para saber se o réu iria trabalhar, ficou sabendo da prisão. Sabia que o réu era usuário. Conversava com ele que isso não era negócio bom, que o atrapalharia. A despeito dos argumentos da zelosa defesa, o contexto da apreensão determina o reconhecimento da mercancia proscrita. Apesar do esforço da combativa defesa, as provas são suficientes ao reconhecimento da conduta vedada criminalmente, se não vendeu, ao menos mantinha a droga no local para tal finalidade. O réu tentou se evadir com a droga apreendida em sua posse, em quantidade incompatível ao uso, notadamente pela condição financeira do réu e contexto em que os fatos se deram. Não há se falar em desclassificação, portanto. Os locais apontados na denúncia encontravam-se em funcionamento à época, notadamente o conjunto poliesportivo, sendo dia útil e no período vespertino a apreensão. Passo à dosimetria da pena. Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Não há circunstâncias a serem consideradas na segunda fase de apenação. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, visto que o delito aconteceu nas proximidades do Conjunto Poliesportivo Racib Rezek e da Casa Assistencial Raio de Luz, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, razão em que aumento a pena 1/6 (um sexto), passando a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Pelos elementos constantes nos autos, verifica-se que o réu preenche os requisitos da causa redutora do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a qual deve ser aplicada em seu máximo de 2/3, tornando-se a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada. Fica ainda a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, a primeira em prestação de serviços à comunidade e a segunda em multa, no montante de mais dez diárias. Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o

pedido formulado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu CLEIBER MORAES FERREIRA SANTOS, R.G. Nº 416.565.308-05, filho de Carlos Olavo Ferreira Santos e Claudineia Aparecida Moraes Santos, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, por infração ao

artigo 33 da Lei 11.343/06 c.c artigo 40, inciso III, da lei 11.343/06, no regime inicial aberto, substituída a pena corporal, nos termos da fundamentação. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Deferido o recurso em liberdade. Ausente utilidade da manutenção da apreensão do celular apreendido com o réu, determina-se sua restituição ao acusado, prestando-se cópia deste termo como alvará. Os entorpecentes já foram destruídos (fls. 119), determinando-se a destruição do restante após o trânsito em julgado. Nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário apreendido. Oportunamente, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena alternativa e arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88. Publicada nesta audiência, saindo os presentes devidamente intimados. Pelo Dr. Promotor foi dito que irá aguardar o decurso do prazo recursal. Pela defesa foi dito que renuncia ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Saem os presentes devidamente intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA